

1. 判决书字号

北京市高级人民法院(2023)京民再45号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人、再审被申请人):某电气设备公司

被告(上诉人、再审申请人):杜某

【基本案情】

杜某与某电气设备公司于2017年5月签署了五份《工业产品购销合同》，约定由某电气设备公司向杜某提供电气设备，总价款为462447.54元，交货地点为出卖方送货到买受方指定地点，违约方支付合同额的千分之五违约金给对方补偿。签约后某电气设备公司按照合同约定的产品数量指令甲电气有限公司(以下简称甲公司)向杜某指定的交货地点(某医院涿州项目)供货。2017年7月涉案五份合同项下产品交付完毕后，杜某仅支付部分货款。杜某抗辩某电气设备公司法定代表人承诺按照合同总金额的4.5折进行结算，某电气设备公司对此不认可。

杜某称涉案电气元器件不合格或缺陷无法通过外观检查发现，于2019年6月得到使用方反馈涉案产品存在质量问题，故向公安机关报案。因涉案合同采购的元器件系发到扬中市，经组装后再发送到涿州，故在扬中市报警立案，于2020年9月9日出具的《立案告知单》载明，杜某于2020年9月8日报案，2016年牟某涉嫌生产、销售伪劣产品一案，已决定立案。杜某在二审判决作出后，自2021年1月25日起收到三份扬中市公安局委托鉴定的《鉴定意见通知书》，载明万能式断路器等产品质量不符合要求，故以上述《鉴定意见通知书》作为新证据申请再审。上述鉴定过程中仅杜某及甲公司人员在场，某电气设备公司人员未在场。

2022年1月13日，扬中市公安局出具《撤销案件决定书》，载明：2016年牟某涉嫌生产、销售伪劣产品案，因依法不负刑事责任，决定撤销此案。扬中市公安局城西派出所出具的《立案告知单》载明：杜某于2022年1月12日报案，2017年牟某生产、销售伪劣产品一案，已决定立案。

【案件焦点】

杜某再审提交的新证据是否足以推翻原判决，证明涉案产品存在构成抗辩的质量问题。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：在合同履行中，某电气设备公司履行了供货义务，而杜某未完全履行付款义务，构成违约，应承担违约责任。某电气设备公司要求杜某支付货款及违约金的诉讼请求，符合合同约定，予以支持。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：

- 一、杜某于本判决生效之日起十日内向某电气设备公司给付货款232020.27元；
- 二、杜某于本判决生效之日起十日内向某电气设备公司赔偿违约金2312.24元。

杜某不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：杜某主张某电气设备公司法定代表人承诺杜某购货价格按照合同金额的4.5折的折扣结算，但未能提供充足证据予以证明，故对此不予采信。双方在二审审理期间对于供货的合同金额以及杜某的付款金额均予以确认，杜某仅对所付款项的对象持有异议，鉴于双方对于付款指向并未进行明确约定，且杜某在一审审理中亦未到庭提出异议，故对某电气设备公司主张的付款情况予以确认。某电气设备公司在二审审理中提出应从其诉讼请求中扣除13690.45元，故对一审法院认定的未付货款金额予以调整。关于违约金同意一审法院意见。

故北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、维持一审判决第二项；
- 二、撤销一审判决第一项；
- 三、杜某于本判决生效之日起十日内向某电气设备公司给付货款218329.82元；

四、驳回某电气设备公司的其他诉讼请求。

杜某不服二审判决，申请再审。

北京市高级人民法院经审理认为：首先，杜某提交的《鉴定意见通知书》并非《中华人民共和国民事诉讼法》中经查证属实的鉴定意见，且某电气设备公司亦对其关联性、证明目的不予认可；其次，该《鉴定意见通知书》系在刑事案件侦查阶段由公安机关委托进行的鉴定，其效力需待刑事案件经法院审理后确定。即便就证据本身而言，该《鉴定意见通知书》载明的元器件型号与涉案合同约定的型号不完全一致，且杜某报案所称某电气设备公司涉嫌生产、销售伪劣产品的刑事案件已被撤销，现阶段立案调查的刑事案件系针对甲公司涉嫌生产、销售伪劣产品，不影响本案买卖合同双方的责任认定。此外，涉案产品系由杜某指定，某电气设备公司根据杜某的指示向甲公司购买产品，并由甲公司直接向杜某指定的地点进行供货，杜某亦未提交证据证明某电气设备公司在其中存在过错或明知涉案产品系伪劣产品的情形。故杜某提交的证据并不足以推翻原二审判决。另法律规定的质量异议期最长期限为2年，杜某申请本案再审时已超合理抗辩期限。

综上，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条、第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

维持北京市第二中级人民法院(2019)京02民终8235号民事判决。

【法官后语】

“有新的证据，足以推翻原判决、裁定的”是《中华人民共和国民事诉讼法》规定的民事再审程序启动的重要原因之一，新出现的鉴定意见是较为常见的新证据种类，在再审阶段，应兼顾平衡依法纠错与维护生效裁判的权威与稳定这两项功能，亦需平衡司法活动中最重要的两项价值“公正”与“效率”，故对基于新出现的鉴定意见申请再审的案件应当在严格审查其是否足以推翻原裁判的基础上决定是否提起再审及是否在再审中予以采信，既要避免程序空转增加当事人诉累，亦要保障案件的实体公正。

一般而言，新出现的鉴定意见有两种：一是当事人在民事案件审理结束后

又自行委托鉴定机构作出的鉴定意见；二是公安机关、检察机关在侦办关联案件时委托鉴定机构作出的鉴定意见。对于第一种情况，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十一条规定：“对于一方当事人就专门性问题自行委托有关机构或者人员出具的意见，另一方当事人有证据或者理由足以反驳并申请鉴定的，人民法院应予准许。”可见我国承认当事人具有自行委托鉴定的权利，但行使该权利进行的鉴定并非司法鉴定，属于“私文书证”，需由法院对其鉴定结果的可采信度进行认定。对于第二种情况，如果该鉴定意见已经刑事判决确认，可予以采信使用；如尚未经刑事判决确认，其证明效力尚处于待定状态，不能仅因系由公安机关、检察机关出具的鉴定意见，就当然予以采信。

具体到本案中，杜某申请再审的依据系在刑事侦查阶段由公安机关单独委托鉴定机构进行的鉴定，对方当事人并不认可相应鉴定意见。此种鉴定与民事诉讼过程中经当事人申请、双方协商或同意由法院指定并委托鉴定机构进行的鉴定并作出的鉴定报告及鉴定结果并不相同，故在该种情况下，不宜直接在民事再审案件审理中予以采信，需要谨慎、综合考量鉴定意见产生的过程、鉴定检材样本的选择、鉴定内容与民事案件的关联程度、当事人举证责任分配等情况进行认定。杜某提交的《鉴定意见通知书》的鉴定过程中，某电气设备公司未参与鉴定机构的选择、鉴定检材的选取等流程，且鉴定所涉检材内容与本案民事纠纷所涉合同标的并不完全一致，难以直接在本案中予以采信认定案涉产品是否确系伪劣产品。

此外，本案审理过程中考虑到，在推动高质量发展的过程中，人民法院应助力优化民营企业发展环境，依法保护民营企业权益，同时妥善处理刑民交叉案件，防止通过刑事追诉插手民事纠纷。故在本案中，在现阶段刑事案件与本案民事纠纷所涉当事人、法律关系并不相同的情况下，刑事案件的侦查不应影响本案民事合同双方的责任认定，而应根据现有证据提交情况，依据证据规则由反驳对方诉讼请求的一方提供证据以证明其主张，在未能提供充分证据予以证明的情况下，法院对其主张不予采信，据此认定杜某提交的新证据不足以推翻原审裁判。

本案对作为新证据的鉴定意见的认定和采信进行了详细区分论述，提出在刑事侦查阶段出具的鉴定意见尚未通过刑事生效判决确认其效力的情况下，不宜直接在民事再审案件审理中予以采信，应谨慎、综合考量鉴定意见产生的过程、鉴定检材样本的选择等情况进行认定的观点，对于严防当事人意图以刑事手段干预民事经济纠纷的处理有着借鉴意义，为后续类似刑民交叉案件的审理以及申诉审查提供了审查思路。

编写人：北京市高级人民法院 王志鹏 戴畅

诉讼时效届满后借款人签收催 款函 是否导致诉讼时效重 新起算

—— 王某诉温某买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省云浮市中级人民法院(2023)粤53民终1759号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某

被告(被上诉人):温某

【基本案情】

2019年2月，王某、温某双方达成角石(建筑材料)供应合同，合作方式：王某支付预付款给被告，温某供应货物后实时结算。随后王某委托拍档徐某向被告支付90万元。其中，10万元是借款给被告安装变压器，80万元是购

买角石预付款，被告向原告供应9519.65吨角石。合计总价为754609.13元，在王某和温某双方的聊天记录中核对上述供货和付款的事实，至今尚欠王某货款45390.87元。2019年6月1日开始双方不再进行业务来往，在2019年7月2日，王某明确表示双方终止合作，并要求温某退还剩余预存款45390.87元，2019年7月3日王某通过微信方式要求被告清偿剩余货款45390.87元，直到2023年6月王某再次通过律师发《律师函》给温某催收剩余货款，温某在2023年6月20日通过快递方式收到了该《律师函》，但没有清偿尚欠原告剩余预付款45390.87元，也没有回复王某表示同意继续清偿。王某遂起诉被告清偿。在庭上温某针对本案的诉讼时效辩称王某向其单方解除合同要求退还预付款日期为2019年7月2日，2019年7月3日之后未向温某进行任何催收，根据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条之规定，对案涉买卖合同解除后的法律责任问题，王某应在法律规定的诉讼时效内提出，即王某应于2022年7月2日前向法院提起诉讼，现王某提出的本案诉讼超过了三年的诉讼时效期限，请求判决驳回温某的全部诉讼请求。

【案件焦点】

1. 双方在买卖合同中是否约定需要支付中介费给温某；2. 温某没有清偿尚欠王某剩余预付货款45390.87元是否超过了诉讼时效，温某是否需要清偿。

【法院裁判要旨】

广东省郁南县人民法院经审理认为：针对诉讼时效问题被告在庭上提出诉讼时效的抗辩称，在2019年7月2日，原告明确表示原、被告双方终止合作，并要求被告退还原告剩余预存货款45390.87元，2019年7月3日之后原告再没有追讨过被告欠款，原告现在起诉要求被告清偿欠款，已经超过了三年的诉讼时效，根据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院

不予保护，有特殊情况，人民法院可以根据权利人的申请决定延长”之规定，法院应予驳回原告的诉讼请求。原告承认了原、被告双方于2019年7月2日正式解除了买卖合同，结束买卖关系，被告对此也没有异议。之后，原告在2019年7月3日对被告尚欠应退货款45390.87元在微信进行催收外，直到2023年6月再次向被告发出《律师函》进行催收，被告在2023年6月20日签收该《律师函》，自2019年7月4日起至2023年6月20日原告没有就剩余款项对被告进行催收，也没有证据证明这期间原告有对被告进行催收；原告在2019年7月3日对被告尚欠应退货款45390.87元在微信聊天进行催收，表示诉讼时效开始计算，从2019年7月4日起计，三年的诉讼时效期是到2022年7月3日止，诉讼时效届满是从2022年7月4日开始计算，原告在2023年6月再次向被告发出《律师函》进行催收，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》（法释〔2008〕11号）第二十二条^①规定：“诉讼时效期间届满，当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的，人民法院不予支持。”根据上述规定，对诉讼时效期间届满债务的重新确认必须以债务人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务为前提，本案中，虽然被告在诉讼时效期间届满后又签收了催收债务的《律师函》，但被告签收了《律师函》仅表明其收到该催收通知书，并无证据证明债务人（被告）有同意履行诉讼时效已经届满的债务的意思表示，没有自动履行债务的行为，双方在口头或书面上也没有对债务进行重新确认，故不构成对债务的重新确认，根据上述规定的解释，本案的诉讼时效没有中断，原告于2023年7月31日起诉，已经超过了诉讼时效，故被告的此辩解理由充分，本院予以采纳。因此，原告请求被告清偿尚欠应退货款45390.87元的诉讼请求应予驳回。

广东省郁南县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第一百八十八条、第五百零九条第一款、第五百九十五条，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第二十二条以及《中华人民共和国

^①2020年修正本司法解释时，第二十二条改为第十九条第一款，条文内容不变。

民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回原告所有的诉讼请求。

后原告王某提起上诉。

广东省云浮市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

诉讼时效期间届满可以导致的法律效果，在司法裁判中以抗辩权产生说为主流，它是指权利人如果未能在诉讼时效期间内以符合法律规定的形式向义务人主张权利，义务人将获得可以对抗权利人要求其履行的抗辩权，使得权利人的权利不能实现。但应当注意的是，抗辩权作为一种私法上的民事权利，是否行使权利完全取决于权利人的自主选择，即使是法院也不得在义务人未提出抗辩的情况下，主动以诉讼时效期间经过为由驳回权利人的诉请。

该抗辩权作为一种权利，可以由权利人自行放弃，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十九条第一款规定：“诉讼时效期间届满，当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的，人民法院不予支持。”而在适用时，需要对不同情形构成“作出同意履行义务的意思表示”和“自愿履行义务”予以具体的梳理。

本案涉及诉讼时效的起算的时间节点、重新起算等问题。本案中，2019年7月3日王某向温某催讨货款后，温某一直未向王某偿还，从催讨时起王某就已知道自己的权利受到损害，诉讼时效开始起算，诉讼时效已经届满。2023年6月王某向温某发出《律师函》进行催收，温某进行签收，该签收行为是否必然导致诉讼时效的重新起算？在实务中较多当事人甚至部分律师对此抱有疑虑。在本案中，虽然行为人签收了《律师函》，后行为人既没有自动履行债务或承诺履行债务的行为，双方当事人也没有对债务进行重新确认，故不构成对债务

的重新确认，王某发出《律师函》的行为不构成诉讼时效的重新起算，并不必然导致诉讼时效的变化。在庭审时温某主动提出诉讼时效抗辩，王某未提交其他证据证明其在诉讼时效届满前有向温某主张权利或本案存在诉讼时效中断、中止的其他情形，故直至起诉之日，本案已超过三年诉讼时效，两级法院对该情形都形成统一意见判决驳回原告诉讼请求。

诉讼时效届满后哪些情况下可以重新起算呢？以下是经不完全检索归纳的诉讼时效期间经过后，又可重新起算的几种情形：（1）时效届满后，双方约定或者债务人承诺对债务进行重新结算、审计，或约定其他付款的先决条件的，可认定债务人作出了“同意履行义务的意思表示”。（2）债务人提出付款以法院作出判决为前提的，可认定对债务进行了确认。（3）借贷双方在承诺书中对债务数额予以结算，可视为对原债务的重新确认。（4）时效届满后债务人自愿与债权人签订以物抵债协议，可认定债务人作出了继续履行债务的意思表示。（5）诉讼时效届满后，债务人向债权人发出减免部分债务申请，可认定为作出了同意偿还债务的意思表示。（6）债务人行使债务抵销权，可认定债务人作出了通过行使抵销权的方式来履行诉讼时效期间已过债务的意思表示。（7）公司法定代表人或者其他有签约权限的主体，签章确认《催款通知》构成对公司已过诉讼时效债务的重新确认。

“时效制度的实质，在于对民事权利的限制。”因此，在一定的意义上说，诉讼时效制度实际上就是对民事主体的权利自由进行限制的法律制度。该制度的功能是维护社会秩序的稳定、督促权利人及时行使权利、作为证据的代用。

编写人：广东省郁南县人民法院 肖川

七、信息网络买卖合同纠纷

42

“赌石”交易中卖家是否构成欺诈的认定

—— 赖某诉何某信息网络买卖合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终1074号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 赖某

被告(被上诉人): 何某

第三人: 某文化创意公司

【基本案情】

何某在某文玩软件上经营珠宝店铺，并通过直播销售翡翠等珠宝。2021年6月至11月，赖某伙同他人一起向何某购买了31块翡翠原石，共支付价款417640元。在此期间，何某共向赖某交付原石30块，剩余1块价值9万元的原石未交付。关于该原石的费用，何某向赖某退还了4.5万元。

赖某认为何某存在以下欺诈行为：(1)其中26块原石，何某组织赖某与某微信用户(以下简称案涉微信用户)合买，但并不存在合买情形，何某夸大原石价值诱导其购买，构成欺诈。(2)其中1块原石，销售时的图片与售后图片不一致，何某存在调包行为。(3)其中5块为赖某个人购买，价值与实物不匹配，故存在价格欺诈。赖某请求法院判令：(1)撤销赖某与何某之间的翡翠原石买卖合同。(2)何某向赖某返还支付的价款共372640元。

何某辩称，其在交易过程中不存在欺诈行为。

后赖某将其购买的部分案涉原石带至法院核对，并拍照备注后留存照片。赖某提供核对的原石中，有8块为“合买”原石，价款共计226576元，赖某表示愿意将原石退还何某。

另查明，因案涉微信用户参与了本案的多笔交易，二审法院根据赖某的申请，向有关公司发送《协助调查函》。复函显示：自2022年8月起至2022年10月止，何某与该微信用户发生了20笔交易，其中何某向该微信用户转账共计2920850元，该微信用户向何某转账共计14.96万元。另外，在案涉翡翠原石“合买”交易期间，双方未发生往来交易。

【案件焦点】

何某在向赖某销售原石的过程中是否存在欺诈行为。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院经审理认为：赖某提交的证据不能证明何某存在欺诈行为，赖某应承担举证不能的责任，其诉请撤销双方的全部买卖合同，缺乏依据，不予支持。关于尚未交付的原石，经赖某与何某协商，何某向赖某退还了4.5万元，因该原石至今未交付，何某应向赖某退还剩余的4.5万元。

综上，广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决

如下:

一、何某向赖某退还货款4.5万元;

二、驳回赖某的其他诉讼请求。

赖某不服一审判决,提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为:案涉31块原石的交易情形并不相同,应根据不同情形分别认定。

一、关于赖某已收货的25块“合买”原石

首先,何某作为卖方,组织赖某与他人一同合买原石,但未能提交合买人信息、购买记录等证据证明合买情形真实存在;其次,何某与合买人的资金往来发生时间,与案涉原石交易时间明显不符,何某向合买人转账的金额大于合买人向何某转账的金额;最后,何某既主张存在其他合买人即权利人,又将全部原石寄给赖某,明显不符合常理。综上,何某虚构合买人,导致赖某对原石价值产生误认并违背真实意愿购买原石,构成欺诈。

根据《中华人民共和国民法典》第一百四十八条的规定,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。根据《中华人民共和国民法典》第一百五十七条的规定,民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还……二审中,赖某已提交案涉8块合买原石予以核对,并表示愿意将原石退还给何某,故其要求撤销该8块原石的买卖合同,法院予以支持,故何某应向赖某返还该8块原石价款共计226576元,赖某应向何某返还该8块原石。

根据《中华人民共和国民法典》第一百五十二条第一款第三项的规定,当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权的,撤销权消灭。赖某未能提交另外17块原石予以核对,视为其已自行处理,系以自己的行为表明放弃撤销权。据此,赖某请求撤销该17块原石买卖合同,不符合法律规定,法院不予支持。

二、关于赖某未收货的1块原石

一审法院判决何某退还剩余4.5万元，何某未提起上诉，二审法院对此予以维持。

三、关于赖某个人购买的5块原石

根据赖某对原石品质、购买流程、价格议定的陈述，其清楚知晓该5块原石的交易具有“赌石”性质，即未经切割处理无法知道翡翠原石的内部质量，其事后主张存在价格欺诈而又未能提交相应证据，且与风险自负的行业交易惯例不符，法院不予支持。

综上，何某应向赖某返还价款271576元(226576元+45000元)，赖某向何某返还上述已经提交核对的8块合买原石。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十八条、第一百五十二条、第一百五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院(2022)桂0203民初3892号民事判决；

二、撤销赖某与何某之间8块原石的买卖合同关系(备注为“私下1”“私下2”“私下4”“私下5”“涉及平台1”“涉及平台3”“涉及平台4”“涉及平台5”的原石)；

三、何某向赖某返还价款271576元，赖某向何某返还上述8块原石；

四、驳回赖某的其他上诉请求。

【法官后语】

近年来，随着互联网经济的发展，“赌石”交易的形式越来越多样化，直播间“赌石”逐渐兴起，“一刀穷，一刀富，一刀披麻布，一刀换别墅”已经成为“赌石”行业的行话。然而，如何认定卖家行为是否构成欺诈，已经成为行业热议话题和审判实践亟待解决的问题。

一、裁判原则：规范市场交易秩序，兼顾行业交易惯例

规范市场交易秩序，引导卖家依法诚信经营，不当将“风险自负”的行

业交易惯例作为违法经营的“挡箭牌”；同时，应当兼顾行业交易惯例，考虑风险自负原则。在“赌石”交易中，未经切割无法判断翡翠原石品质，这与一般的买卖合同中明确约定标的物质量具有明显区别。风险自负是这个行业最重要的不成文规则。因此，法院应当兼顾行业交易惯例，在判决中引导买家充分评估、审慎交易。本案判决既依法对何某虚构合买人（“找托儿”）诱导赖某购买原石的行为作出了否定性评价，又合理认定何某在赖某个人自行自愿购买原石的交易中不存在欺诈，着眼平衡各方利益。

二、裁判依据：合同受欺诈方申请撤销合同的相关规定

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第二十一条，《中华人民共和国民法典》第一百四十八条、第一百五十二条、第一百五十七条对可撤销合同的构成要件、行使条件、法律后果作出明确规定。具体为：一方故意告知虚假情况或隐瞒真实情况导致另一方基于错误认识作出意思表示，受欺诈方在法定期限内行使撤销权、未放弃撤销权的，应当撤销合同，行为人应返还财产或折价返还，有过错方应承担赔偿责任。

三、审查路径：根据不同“赌石”交易情形分别作出认定

如果卖家对原石品质如种类、成分等作出了承诺或双方进行了明确约定，但是经过鉴定，显示品质与约定不符的，应当认定卖家构成欺诈。在此前提下，买家能够提供原石予以返还，或未作出其他处分行为表明放弃撤销的，应当撤销合同，由卖家返还价款，买家返还原石。如果买家拒绝或无法返还，视为买家放弃撤销权，法院对其主张撤销合同的要求，应不予支持。

如果卖家未对原石品质如种类、成分等作出承诺，双方也未明确约定，或卖家能够提交证据证明已经对交易风险作了充分的风险提示、买家知晓案涉交易具有“赌石”性质的，则应由买家自担风险，不宜认定卖家存在欺诈。如本案中，赖某清楚知晓其个人购买的5块原石的交易具有“赌石”性质，事后又主张存在欺诈，不应认定何某在该5块原石的交易中存在欺诈。

如果原石并未交付，无法将原石实物与约定状态进行比对的，则不存在“调包”的基础事实，不宜认定卖家存在欺诈。如本案中，对于何某未交付的1

块原石，并不存在调包的基础事实，亦不应认定何某在销售该块原石时构成欺诈。

如果卖家能够提交合买人的信息、购买记录、支付记录等证据证明合买人真实存在的，不应认定卖家虚构合买人构成欺诈。反之，如果卖家未能提交证据证明合买人真实存在，且对于矛盾事实未能作出合理的解释说明的，应认定卖家虚构合买人，构成欺诈。在此前提下，买家能够提供原石予以返还，或未作出其他处分行为表明放弃撤销的，应当撤销合同，由卖家返还价款，买家返还原石。如果买家未能提交原石予以返还的，视为买家放弃撤销权，对其主张撤销合同的要求不予支持。本案中，对于已收货的25块合买原石，何某未能证明合买人真实存在，属于虚构合买事实，导致赖某在违背真实意思的情况下予以购买，构成欺诈，但赖某仅能提交8块原石予以核对并退还，故仅能撤销该8块原石的买卖合同；对于另外17块原石，视为赖某已经自行处理，放弃撤销权，无法再撤销该17块原石的买卖合同。

编写人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 黄姣姣

预包装食品标签瑕疵的责任承担

—— 罗某诉某食品店信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省云浮市中级人民法院(2023)粤53民终722号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 罗某

被告(被上诉人):某食品店

【基本案情】

某食品店经营范围为食品经营、食品互联网销售等,其在网络购物平台上注册开设网店。2022年10月15日,罗某在某食品店的案涉网店向某食品店下单购买燕窝200克,用于送朋友,支付货款2245.8元。某食品店于10月16日以快递方式向罗某发货,罗某于10月18日收到货物确认货物完好无损,但其朋友发现燕窝的包装标志中没有标注生产厂家、生产许可证编号、生产日期等信息。罗某未依照法律规定及商家的承诺要求退货退款处理而直接向一审法院提起诉讼要求退还货款及十倍赔偿。其中,罗某提交的照片显示燕窝为普通塑料盒包装,表面有“燕窝”字样,背面除“燕窝”字样,还包括“了解燕窝”“炖煮方法”“食用燕窝”“营养成分表”“储存方法”及“保质期三年”等信息;罗某提交的“商品快照”显示某食品店承诺“全场包邮7天无理由退货48小时发货”;某食品店提交的“商品快照”中的“商品详情”注明:包装方式为普通盒装,生产日期为2021年8月20日,保质期为1000天。

【案件焦点】

罗某要求十倍赔偿的主张能否获得支持。

【法院裁判要旨】

广东省罗定市人民法院经审理认为:本案系信息网络买卖合同纠纷。预包装食品是指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品,包括预先定量包装以及预先定量制作在包装材料和容器中并且在一定限量范围内具有统一质量或者标识的食品。涉案的燕窝已进行了定量包装,某食品店在商品信息中载明了每件可选的净含量,也放在特定容器中,符合预包装食品的定義,应认定为预包装食品,受预包装食品规范约束。

《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款明确规定预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明名称、规格、净含量、生产日期;成分或者配料表;生产者的名称、地址、联系方式;保质期;产品标准代号;贮存条件;

所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；生产许可证编号；等等。食品安全标准包括对相关标签、标志、说明书的要求，预包装食品包装上的标签应当标明由法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的事项。案涉燕窝产品包装简陋，无任何标签，存在瑕疵。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十四条“经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。依照前款规定进行退货、更换、修理的，经营者应当承担运输等必要费用”的规定，罗某在起诉前虽未向某食品店提出退货退款要求，但某食品店销售的商品确实存在瑕疵，构成违约，应承担相应的违约责任。罗某诉请某食品店退还货款2245.8元，一审法院予以支持。同时，罗某也应将所购的200克“马来西亚进口滋补天然燕窝”退还给某食品店，退货所产生的运费由某食品店承担。

对于罗某主张的十倍价款赔偿问题。根据《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十五条第一款的规定，消费者主张惩罚性赔偿的前提是案涉食品不符合食品安全标准。《中华人民共和国食品安全法》第一百五十条规定：“食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。”本案中，罗某以某食品店销售的案涉食品外包装无生产日期、生产者等标签而属于不安全食品为由要求某食品店退还货款并支付十倍价款的赔偿。案涉产品外包装虽无上述标签信息，但仅凭产品外包装上是否有该标签信息不足以判定案涉食品是否属于假冒伪劣产品。罗某未提供就案涉商品食品安全问题的行政机关处理结果，基于统一行政和司法对不安全食品的判断标准的考量，又因食品安全与否的认定属于行政机关的职责范围，故消费者主张所购买的食物不符合安全标准的，不应排除行政机关的专业认定。同时，罗某未提供鉴定报告等证据证明案涉商品存在“有毒、有害、不符合应当有的营养要求，对人体健康造成任何急性、

亚急性或者慢性危害”的情形，也未能举证证明其因食用案涉商品而受到损害。罗某提交的证据不足以证实其请求惩罚性赔偿的主张，因此，对罗某主张惩罚性赔偿的诉讼请求，一审法院不予支持。

广东省罗定市人民法院依照《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款，《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、某食品店在判决发生法律效力之日起五日内向罗某退还货款2245.8元。

二、罗某在判决发生法律效力之日起五日内向某食品店退还所购的燕窝200克；如未能退还，则按购买时的价格在上述判决第一项某食品店应退还的货款中予以扣除。

三、驳回罗某的其他诉讼请求。

罗某不服一审判决，提起上诉。

广东省云浮市中级人民法院经审理认为：《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(一)》第十一条规定：“生产经营未标明生产者名称、地址、成分或者配料表，或者未清晰标明生产日期、保质期的预包装食品，消费者主张生产者或者经营者依据食品安全法第一百四十八条第二款规定承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应予支持，但法律、行政法规、食品安全国家标准对标签标注事项另有规定的除外。”《中华人民共和国食品安全法》第六十七条规定：“预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项：(一)名称、规格、净含量、生产日期；(二)成分或者配料表；(三)生产者的名称、地址、联系方式；(四)保质期；(五)产品标准代号；(六)贮存条件……”第一百四十八条第二款规定：“生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食

品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。”某食品店在网上销售的燕窝属预包装食品，且未标明生产厂家、生产许可证编号、生产日期等信息，违反上述法律强制性规定，属于不符合食品安全标准的产品，应当向罗某返还价款并承担赔偿责任。因此，对于罗某上诉认为某食品店应向其支付价款十倍的赔偿金的主张，理据充分，本院予以支持。

广东省云浮市中级人民法院依照《中华人民共和国食品安全法》第六十七条、第一百四十八条第二款，《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(一)》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持广东省罗定市人民法院(2022)粤5381民初4345号民事判决第一项、第二项判项；

二、撤销广东省罗定市人民法院(2022)粤5381民初4345号民事判决第三项判项及受理费部分；

三、被上诉人某食品店应在本判决发生法律效力之日起五日内向上诉人罗某支付货款十倍的赔偿金22458元。

【法官后语】

目前，大众通过网络购买食品十分普遍，同时，于消费者而言，网络食品因交易环境的虚拟化潜藏着一定的风险。预包装食品包装标签上缺少生产厂家、生产许可证编号、生产日期等信息，消费者无法对食品安全作出判断，存在损害消费者身体健康和生命安全的重大隐患，同时也侵害了消费者对其购买、使用的商品的知情权。明确预包装食品包装标签的价值、经营者承担惩罚性赔偿责任的条件及标签瑕疵的认定规则，是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、关于预包装食品包装标签的相关规定

食品标签是指附着在包装上的文字、图形、符号和其他说明，用于提供关于产品的详细信息，如成分、营养价值和食用方法。食品标签可被视为食品的“身份证”，其主要目的在于确保消费者能摄取到安全的食品，并同时提供详尽的食品信息。《中华人民共和国食品安全法》第六十七条规定：“预包装食品的

包装上应当有标签。标签应当标明下列事项：（一）名称、规格、净含量、生产日期；（二）成分或者配料表；（三）生产者的名称、地址、联系方式；（四）保质期；（五）产品标准代号；（六）贮存条件；（七）所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；（八）生产许可证编号；（九）法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。食品安全国家标准对标签标注事项另有规定的，从其规定。”一般来说，对食品标签所标示的内容，应当以不特定多数人按照其朴素常识作出的通常性理解为标准，判断食品标签内容是否会引起消费者的误解。为不使消费者误解或者混淆食品的真实属性、物理状态或制作方法，可以在食品名称前或食品名称后附加相应的词或短语。预包装食品标签标识目的是要使消费者明确知晓相关食品的一些生产情况及功能。如果标签标识不能起到明示作用，反而使消费者陷入新的迷惑之中，预包装食品标签则形同虚设，由此引发消费者对预包装食品标签的误解。

二、认定预包装食品标签瑕疵的标准

预包装食品的标签需全面展示食品相关特征和性能。《中华人民共和国食品安全法》规定了食品标签瑕疵除外条款，第一百二十五条第二款规定：“生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对患者造成误导的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，处二千元以下罚款。”由此可见，《中华人民共和国食品安全法》规定的食品标签存在瑕疵的情形是指：不规范标注行为对食品安全无影响，实践中未发现因食用该产品导致的不良反应；当事人无主观故意，不会影响消费者的知情权和选择权，亦未因此引发消费者的误解。例如，标签文字使用中出現错别字或使用繁体字，但该错别字或繁体字不产生错误理解。立法者对于食品生产经营过程中，食品标签存在瑕疵，但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的行为给予了区分解釋，并在法律责任上认定为轻微违法行为，给予一定程度的容忍。

三、经营者应承担惩罚性赔偿责任的条件

经营者承担惩罚性赔偿责任的条件是经营明知是不符合食品安全标准的食品，而非已经或者确定会对消费者生命健康造成损害的食品。《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款规定：“生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。”食品安全不容有万分之一的风险。有的不符合食品安全标准的食品，对人体健康的危害具有潜伏性、长期性，因此，消费者主张生产经营者依据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款规定承担惩罚性赔偿责任，生产者或者经营者以未造成消费者人身损害为由的抗辩不能成立。

编写人：广东省云浮市中级人民法院 黎洪靖 何慧盈

直播带货发生纠纷，主播是否承担责任的认定

——冯某诉刘某等信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省临沂市中级人民法院(2023)鲁13民终7488号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):冯某

被告(被上诉人):刘某、孙某、葛某

第三人：张某

【基本案情】

冯某在2022年10月通过刘某直播平台得知孙某出售涉案车辆的信息，后冯某与孙某就车辆买卖情况通过微信进行了协商，双方约定：2019年的轩逸，车况原版原漆、无事故、无水淹火烧，债权清无纠纷，如出现车主、债权人拿走车辆的情况丢车包赔，车全款3万元含物流费，如需要审车，孙某配合，审车和车保险费由冯某承担。后冯某根据孙某指示将购车款3万元转入葛某银行账户。后该涉案车辆原车主纪某某因未按期偿还某公司债权被第三人张某代表公司收回。另查明，2020年9月1日，案涉车辆原所有权人纪某某将该车辆抵押给某公司。经冯某申请并提供保证，平邑法院民事裁定书：冻结刘某、孙某、葛某名下银行存款、微信、支付宝3.5万元。

【案件焦点】

1. 买卖合同是否解除；2. 孙某是否应当返还购车款、利息、车辆保险、物流费及违约金。

【法院裁判要旨】

山东省平邑县人民法院经审理认为：本案的争议焦点为：一是买卖合同是否解除。冯某与孙某达成车辆买卖合同，冯某向孙某支付3万元，孙某向冯某交付车辆，双方之间形成买卖合同关系。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条的规定，孙某出卖给冯某的案涉车辆因抵押权人浙江某公司将车辆开走，致使合同目的不能实现，冯某享有合同解除权。二是关于返还购车款及利息和车辆保险、物流费、违约金方面。《中华人民共和国民法典》第六百一十二条规定：“出卖人就交付的标的物，负有保证第三人对该标的物不享有任何权利的义务，但是法律另有规定的除外。”本案中，孙某隐瞒车辆处于抵押期间事实，车辆被抵押权人开走，孙某没有履行权利瑕疵担保义务，故应返还冯某购车款3万元，赔偿资金占用期间利息损失。关于冯某要求刘某、葛某共同承担车辆损害赔偿赔偿责任。冯某是由刘某提供孙某信息后与孙某协商达成车辆

买卖合同，此时缔结合同的双方是冯某与孙某，刘某在此过程中并未参与合同订立，葛某在本案中与车辆买卖合同不具有关联性，不应承担本案违约损害赔偿 responsibility。关于冯某主张的车辆保险2781.75元，系其购买车辆直接投入和车辆买卖合同解除的直接损失，本院予以支付。物流费400元，因冯某未提交证据予以证实，本院不予支持。关于违约金5000元，双方在车辆买卖合同中没有约定，合同解除后冯某损失已经通过返还购车款及利息，赔偿车辆保险等费用予以实现，对违约金部分本院不予支持。

山东省平邑县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百七十七条、第五百八十四条、第五百九十五条、第六百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第六十七条、第一百三十六条、第一百四十七条的规定，判决如下：

一、解除冯某与孙某涉案车辆买卖合同；

二、孙某于本判决生效之日起五日内返还冯某购车款3万元及利息（以3万元为基数，自2023年3月29日起至实际给付之日止按照2023年3月发布的LPR计算）；

三、孙某于本判决生效之日起五日内支付冯某因购买车辆保险支付的车险费用2781.75元；

四、驳回冯某的其他诉讼请求。

冯某不服判决，提起上诉。

山东省临沂市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，直播带货呈现爆炸式增长，越来越多的消费者通过观看网络直播下单购物，这作为一种全新的商业形态，在带来快捷便利的同时，也引发了具有一定特殊性的民商事纠纷。在把握其特殊性时，应当着重了解主播直播带货

的模式。当下主播直播带货的模式可以大体分为以下三类。

一、“销售方”类型主播带货

该类型主播与销售方建立劳动关系。通过网络直播账号进行直播带货，经营者展示和销售商品的方式发生了变化，工作方式仅是从“线下”搬到了“线上”，但责任承担与普通经营者无本质区别。

二、“代言方”类型主播带货

该类型主播自身就是知名人物，具有一定的影响力和号召力。该类型主播与品牌方之间存在“广告代言合同”关系，对内，其法律关系应当按照双方约定的合法法律关系进行调整；对外，其直播过程中的行为也可作为广告代言人的身份，适用《中华人民共和国广告法》的有关规定，如涉及关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告，造成消费者损害的，代言人在民事上应承担连带赔偿责任。

三、“委托代销型”主播带货

此类主播通常不具有经营者身份，主播只负责推介，带的“货”所有权并非属于自己。本案中，刘某就属于以上所述的“委托代销型”主播，只负责直播与推介，带的“货”所有权并非属于自己。在这种情况下，实际的所有权人才是买卖合同当事人中的卖方，也就是“销售者”，卖方需对销售行为承担相应法律责任。而在没有特别承诺的情况下，主播或主播所属的公司作为“直播者”，仅需对其直播行为承担法律责任即可。但是当直播者的直播内容具有诱导性宣传并构成商业广告时，直播者需要按照《中华人民共和国广告法》的相关规定，根据直播者在商业广告产生到公开的过程中起到的具体作用，享有权利并承担相应的责任和义务。

因此，在直播间进行网购的产品出现问题时，带货主播是否需要承担责任，需要根据具体情况进行判断，综合多个因素进行考虑。一是需要分析带货主播在直播过程中的言行举止，是否存在虚假宣传、误导消费者等行为；二是需要考虑带货主播与实际卖家之间的关系，以及带货主播在带货过程中是否作出承担相应责任的承诺；三是需要考虑消费者在购买过程中是否受到带货主播的影

响，以及消费者是否能够证明其购买行为与带货主播的推荐之间具有关联性及其关联程度。

编写人：山东省平邑县人民法院 宋廷亮 邱天雨

因物联网数据证据偏在而行预备合并之诉的， 应当合并审理，不宜驳回起诉

——谭某诉某体育公司信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广州互联网法院(2023)粤0192民初13808号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：谭某

被告：某体育公司

【基本案情】

2023年5月10日，谭某在网购平台A品牌旗舰店购入了商品A品牌动感单车，支付货款1399元。

2023年5月15日，谭某报名活动并开始打卡。2023年6月17日、18日，谭某称按照活动要求完成了打卡。根据谭某提供的A品牌App(应用软件)数据中心的运动记录，谭某于6月17日、18日两日均完成了活动所要求的188千卡的运动量；但谭某发现该两天打卡异常，遂分别与A品牌App、网购平台A·品牌旗舰店客服人员沟通，未果。某体育公司提供的后台数据截图显示，谭某

在6月17日，App卡路里为190千卡，硬件卡路里为0千卡，在6月18日，App卡路里为189千卡，硬件卡路里为0千卡。

活动页面截图显示：“连续打卡88天，全额返现，活动时间：5.13-8.31，打卡规则：需在打卡时间内连续88天不可间断，使用所购买的单车进行有效骑行运动；有效骑行：需满足每次骑行，单车在网络状态下连接A品牌App，且单次骑行消耗卡路里达到188大卡。注意事项：每次完成单车打卡运动后，请在此打卡页面确认打卡记录上传成功。”

其中，页面“问题答疑”部分载明：(1)如果因产品售后或其他不可抗力产生的特殊情况，在打卡时限内没办法完成88天打卡，按照用户反馈时间进行日期认证，顺延打卡日期。每位用户仅可申请1次顺延。(2)打卡规则相关问题：打卡过程如遇系统问题导致的断卡，请直接联系A品牌App客服，客服核实后进行数据恢复。

《单车88天打卡活动公告》存证截图显示：“近期，A品牌App检测到部分用户骑行状态异常：单车未正常联网。为维护本次活动公平性、坚决打击作弊行为，本次88天打卡活动规则要求‘单车须连接到互联网状态下骑行并将固件升级到2.0.2及以上版本’。”

谭某存证的A品牌App截图显示，2023年6月21日19时23分“互动通知栏”推送系统公告，内容为：“‘动感单车88天打卡活动’公告：检测到部分用户骑行状态异常，为避免影响您的打卡记录，请务必根据公告内容检查您的单车互联网情况，点击了解详情。”

谭某提供运动App存证录屏显示，该两天的打卡记录与谭某往常习惯基本一致。

某体育公司为证明案涉“打卡返现”活动真实有效，依约向用户履行了返款义务，向本院提交了相关后台数据。

【案件焦点】

谭某可否被认定为合格履约“打卡返现”条款。

【法院裁判要旨】

广州互联网法院经审理认为：本案系信息网络买卖合同纠纷。第一，关于预备之诉的问题。有选择性，提出的后半部分诉讼请求是在前半部分诉讼请求不能获得法院支持情况下的预备性诉讼请求。起诉基于“打卡返现”合同履行的同一事实而起，该起诉并不违反民事诉讼法的相关规定，可在本案中一并审理。第二，关于举证责任问题。物联网数据传输场景中的证据偏在问题。首先，关于案涉打卡数据的记录问题。App 打卡记录截图显示运动时长、平均时速、运动距离等运动统计数据，点击详情页可查看每分钟の詳細数据，与谭某往常习惯基本一致。其次，谭某出现断档记录属于合理范围。根据某体育公司App 相关活动公告、消息推送，均已告知谭某可能存在断档风险，且已出现部分用户断档问题。再次，根据某体育公司的公告内容，如在打卡过程中遇到问题，某体育公司亦有断档的预案，在技术上修复打卡记录并无障碍。最后，从消费者角度而言，运动App 记录是判断个人运动情况的最为便捷、显著的方式；相反，谭某无法便捷、清晰地得知动感单车端是否成功将数据上传至App 服务器。

广州互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告某体育公司于本判决发生法律效力之日起七日内将原告2023年6月17日、18日的打卡结果补正为成功，并在本判决发生法律效力之日起十日内向原告谭某返还1399元购物款；

二、驳回原告的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

在当今的物联网迅猛发展的时代，法律实践也面临前所未有的机遇和挑战。本案聚焦于物联网新场景下的“打卡断档”纠纷，探讨物联网环境下预备合并之诉。

预备合并之诉为物联网设备购买和参与活动中的消费者提供了一种灵活应对纠纷的手段，特别是在面对合同履行、数据隐私保护等问题时，它通过允许

消费者在同一诉讼中提出主要诉求和预备诉求,提升了诉讼的灵活性和效率。这种诉讼形式特别适用于物联网设备购买和活动参与中的纠纷处理,因为这些情境往往涉及复杂的事实关系和技术问题,使得诉讼的不确定性增加。

我国司法实践曾长期秉持着“一案一诉”的观念,认为在具体的个案中只能处理一个法律关系,不能同时处理两个法律关系。但复杂的司法实践,往往导致当事人无法准确地判断将谁列为被告,提起何种诉讼请求。在物联网场景下,这种现象更加凸显。为了避免同案不同判,维护法院裁判结果的统一,节约双方当事人诉讼成本和国家司法资源,最高人民法院也相继作出不少相关案例,认为相互关联的诉可以合并审理,也同时突破了“一案一诉”的传统观念。本案中,谭某的第一项诉请涉及“预备合并之诉”,即为“诉的合并”中的一种类型。

“预备合并之诉”作为一种诉讼形式,近年来在我国司法实践中受到了广泛关注。它允许当事人在同一诉讼中提出相互矛盾的诉讼请求,旨在提高诉讼效率、降低诉讼成本,并在一定程度上保障当事人的合法权益。最高人民法院对“预备合并之诉”的立场和观点,对于这一诉讼形式在法律实践中的应用具有重要指导意义。最高人民法院认为,法院不应以诉请不明为由不予立案或驳回起诉。这一立场强调了对当事人诉讼权利的保护,认为只要当事人的诉讼请求具有一定的合理性和合法性,法院就应当受理并进行审理。这一观点在一定程度上体现了对诉讼效率和公正性的关注。

就本案第一项诉请所涉及的核心问题,最高人民法院、各地高院对应生效判决予以支持:

第一,就“预备合并之诉”的提出方式,既可以在起诉时由当事人直接提出,也可以在诉讼过程中以明确或变更诉请的方式提出。本案是在起诉之时提出。第二,预备合并之诉的提出基础,可以基于同一法律关系提出,也可以基于不同法律关系提出,但须基于同一事实。本案是基于信息网络买卖合同纠纷的同一法律关系提出,且均基于打卡返现(记录修复)这一事实。第三,预备合并之诉的措辞风险,应当明确体现主位之诉、备位之诉不能并存、择一实现

的特别属性，否则易被误解为是相互独立、相互排斥的两个诉。而本案的主位请求和备位请求分别为：如可修复记录即可返现，无法修复则退货退款，具有择一实现的特征。第四，预备合并之诉的请求明确，备位诉讼请求往往是在主位诉讼请求不能获得支持的情况下进行裁判的，同时诉请一并提起并不违反《中华人民共和国民事诉讼法》的规定。法律仅规定诉讼请求具体，但未规定两个以上的诉讼请求不得相互排斥、对抗等。因此，上述诉请在程序上不违反法律规定。

综上，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百二十一条规定：“基于同一事实发生的纠纷，当事人分别向同一人民法院起诉的，人民法院可以合并审理。”本案起诉基于“打卡返现”合同履行的同一事实而起，该起诉并不违反民事诉讼法的相关规定。此外，该预备合并之诉在本案中一并审理既符合诉讼便利和经济的原则，也有利于法院对当事人争议裁判的协调统一。

就本案来看，预备合并之诉为物联网设备购买和活动参与中的消费者提供了一种灵活应对纠纷的手段，特别是在面对合同履行、数据隐私保护等问题时，它通过允许消费者在同一诉讼中提出主要诉求和预备诉求，提升了诉讼的灵活性和效率。这种诉讼形式特别适用于物联网设备购买和活动参与中的纠纷处理，因为这些情境往往涉及复杂的事实关系和技术问题，使得诉讼的不确定性增加。

在面对物联网设备购买及活动参与的纠纷时，预备合并之诉主要发挥三个方面的法律救济功能：一是确保消费者权益保护的全面性，通过提出多重诉求，确保在一方诉求因法律规定或事实不清而不能满足时，其他诉求可以作为补充，增加获胜的可能性。二是提高诉讼效率，将所有相关诉求集中在同一诉讼中审理，避免了因诉求变更而可能产生的多次诉讼，节约了司法资源，同时也减少了当事人的诉讼负担。三是适应事实和法律关系的不确定性，物联网设备购买和活动参与往往涉及复杂的事实关系和法律规定，预备合并之诉允许当事人根据不同的法律适用和事实认定，提出符合自身利益的多元诉求。

编写人：广州互联网法院 林北征 胡敏

消费者利用电商网页错误低价恶意购买， 行使合同权利是否应限制

——王甲诉王乙信息网络买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终1348号民事判决书

2. 案由：信息网络买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王甲

被告(上诉人):王乙

【基本案情】

2022年10月9日17时59分，王甲在王乙开设的网店下单购买某品牌手机5部，单价为每部928元，合计价款4640元。王甲在下单后6秒内支付了价款4640元。当天18时22分，王乙告诉王甲该价格系后台操作修改错误，要求王甲申请退款。其后，王甲多次要求王乙发货，王乙均以价格错误为由，要求王甲申请退款，拒绝发货。后王甲诉至法院，要求王乙继续履行网络购物合同，交付下单购买的5部某品牌手机。

经查，王甲曾作为原告以信息网络买卖合同纠纷案由在全国各地提起过数十次诉讼，案件事实理由与本案高度类似，商家均抗辩称王甲下单时价格显示错误。

【案件焦点】

1. 案涉信息网络买卖合同是否成立，是否合法有效；2. 王乙应否承担向王甲继续履行交付案涉手机的合同义务。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：王甲与王乙订立的信息网络买卖合同依法成立并生效，对双方当事人具有约束力。王甲履行付款义务后，王乙未按约定向王甲交付货物已经违约，王乙应按照合同约定向王甲交付手机。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国电子商务法》第二条第一款和第二款、第四十八条、第四十九条，《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：

- 一、王乙继续履行与王甲订立的网络购物合同；
 - 二、王乙在判决书生效后十日内向王甲交付某品牌手机5部。
- 王乙不服一审判决，提起上诉。

重庆市第三中级人民法院经审理认为：在王甲提交订单成功之时，双方买卖合同关系成立。在王甲提交订单之时，案涉某品牌手机刚发布不久，虽然王乙经营的网店在案涉手机的商品页面中标注单价为928元，但该价格远低于正常市场价，王甲此前已因网购该品牌手机而在全中国多地多次提起诉讼，其不可能不知晓该款手机新机的市场价格。结合王甲完成付款后，王乙数分钟内便联系王甲，告知价格标错并协商退款事宜的事实，可以认定涉案手机标价为928元并非王乙的真实意思表示，确系价格标错所致。王甲已就类似网购手机在全中国多地多次提起诉讼，说明王甲有别于其他普通的自用型网购消费者，可以认定其在明知交易价格错误而迅速下单购买多部手机以牟利。鉴于王甲并未支付合理对价，若仍要求王乙履行交付5部案涉手机的义务，有悖于民法基本的诚实信用原则，会导致消费者与经营者关系严重失衡的不公平后果，王甲行使该合同权利属于权利滥用，应受到限制。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六条、第七

条、第一百三十二条、第四百七十二條、第四百九十一条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百七十七条第一款第二項之规定,判决如下:

- 一、撤销重庆市涪陵区人民法院(2023)渝0102民初2339号民事判决;
- 二、驳回王甲的诉讼请求。

【法官后语】

近年来,随着我国电子商务的兴起,部分消费者甚至职业买家为了“薅羊毛”,利用经营者发现并修正购物页面价格显示错误的时间差,恶意以相应错误低价下单的现象频频发生。消费者利用商家失误、电商平台规则漏洞恶意下单的行为,不利于电子商务产业的健康有序发展,容易产生不良的社会影响。

一、关于涉案商品是否属于经营者价格标示错误的认定

价格标示错误是指,表意方标示的价格并非其内在真实意思,即意思表示传递中存在错误。因此,此时的“内在意思”不能直接作为表意方相关意思表示的内容,也不能当然认为“价格标示错误”影响相关意思表示的效力。在信息网络买卖合同中认定表意方是否存在价格标示错误,需要考虑经营者与消费者系通过电子商务平台的自动信息系统作出意思表示等特点,结合涉案商品展示信息整体情况等各因素进行判断,还应当排除经营者故意标示错误的可能性,如经营者实施某种特殊营销策略等情形。

本案中,案涉手机具有一定的市场知名度,且在王甲提交订单之时,案涉手机刚发布不久。虽然案涉手机商品页面中标注价格为928元,但该价格与正常市场价相差巨大,即使是普通消费者亦清楚该价格应属异常。王甲之前已因网购案涉手机在全国多地多次提起诉讼,其不可能不知晓案涉手机新机的市场价格。加之王乙在王甲完成付款后不久便联系王甲,告知价格标错并协商退款事宜,且目前并无王乙故意将涉案手机价格设置错误的证据。综上,认定案涉手机标价为928元并非王乙的真实意思表示,即本案存在价格标示错误情形,更符合客观实际。

